



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-74729949- -APN-DGD#MPYT - Conc 1721

VISTO el Expediente N° EX-2019-74729949- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica fue notificada el día 20 de agosto de 2019, en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos tangibles e intangibles conexos que componen el «Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa De Yeso» por parte de la firma COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN.

Que la operación ha sido estructurada como una transferencia de fondo de comercio bajo el régimen establecido por la Ley N° 11.867 y su normativa complementaria, celebrada entre las firmas SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A., ASWELL S.A. y el señor Don Marcelo Luis PEREIRA (M.I. N°11.234.756)

Que el «Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa De Yeso» se encuentra constituido entre otros activos tangibles e intangibles— por distintas marcas, contratos, inventario, know-how, nómina de empleados, una planta de producción de placa de yeso —con su equipamiento correspondiente— y una cantera de mineral de yeso que se encuentran situadas en la provincia de SAN JUAN.

Que la línea de producto principal del fondo de comercio transferido se comercializa bajo la marca NOVOPLACK.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los

requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso b) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió los Dictámenes de fecha 18 de septiembre de 2019, correspondientes a la “CONC. 1721”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos tangibles e intangibles conexos que componen el «Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa de Yeso» por parte de la firma COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 y el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada la cual consiste en la adquisición, del control exclusivo indirecto sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos tangibles e intangibles conexos que componen el « Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa de Yeso » por parte de la firma COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 18 de septiembre de 2019, correspondientes a la “CONC. 1721” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-84406968-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1721 | Dictamen Art. 14, inc. (a), Ley N° 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-74729949- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “CONC. 1721 - SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. Y ASWELL S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442.”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 20 de agosto de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos tangibles e intangibles conexos que componen el «Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa de Yeso» por parte de COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (en adelante, "SAINT GOBAIN").
2. La operación ha sido estructurada como una transferencia de fondo de comercio bajo el régimen establecido por la Ley N° 11.867 y su normativa complementaria, celebrada entre SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. —la subsidiaria principal de SAINT GOBAIN en el país—, ASWELL S.A.¹ y el Sr. MARCELO LUIS PEREIRA.
3. El «Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa de Yeso» se encuentra constituido —entre otros activos tangibles e intangibles— por distintas marcas, contratos, inventario, *know-how*, nómina de empleados, una planta de producción de placa de yeso —con su equipamiento correspondiente— y una cantera de mineral de yeso que se encuentran situadas en la provincia de San Juan. La línea de producto principal del fondo de comercio transferido se comercializa bajo la marca *NovoPlack®*.
4. En forma previa a la operación, la titularidad de los activos que componen la unidad de negocio adquirida por SAINT GOBAIN se dividía entre la firma ASWELL S.A. y el Sr. MARCELO LUIS PEREIRA.²
5. SAINT GOBAIN es una compañía multinacional francesa enfocada en el desarrollo, diseño y fabricación de materiales para la construcción. En el ámbito local, el grupo se encuentra compuesto por SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. —dedicada a la fabricación y comercialización de materiales para la construcción y también a la elaboración y comercialización de productos destinados a la

impermeabilización—; SAINT GOBAIN ABRASIVOS S.A. —focalizada en la fabricación y comercialización de abrasivos, refractarios, materiales aislantes y productos cerámicos—; AA ABRASIVOS ARGENTINOS S.A.I.C. —activa en la fabricación y comercialización de abrasivos, papeles, piedras y telas esmeriles, abrasivos no tejidos, adhesivos y cintas—; PLACO ARGENTINA S.A. —firma que, si bien se encuentra inactiva en la actualidad, tiene por objeto comercializar productos de construcción, yeso, mampostería y sistemas de aislación que incluyan papel, revestimientos internos y otros productos afines de la construcción.

6. A la fecha de presentación del Formulario F1, la transacción se encuentra sujeta a cierre.

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

7. Tal como fuera señalado en el apartado anterior, la operación consiste en la la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos tangibles e intangibles conexos que componen el «Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa de Yeso» por parte de SAINT GOBAIN.

8. A continuación, se consignan exclusivamente las compañías involucradas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas en el país:

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las
Empresas Afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad Económica
Grupo Adquirente	
SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.	Fabricación y comercialización de materiales para la construcción.
SAINT GOBAIN ABRASIVOS S.A.	Fabricación y comercialización de abrasivos, refractarios, materiales aislantes y productos cerámicos.
AA ABRASIVOS ARGENTINOS S.A.I.C.	Fabricación y comercialización de abrasivos, papeles, piedras y telas esmeriles, abrasivos no tejidos, adhesivos y cintas.
Objeto de la Operación	
	Involucra la producción y comercialización de placas de yeso (marca <i>Novoplack</i>) para la construcción en seco. Los activos transferidos son:

«Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa de Yeso»	i. una cantera de mineral de yeso en la provincia de San Juan, la cual aún no se encuentra en etapa de explotación (la "Cantera Marcelo"); ii. una planta de producción de placa de yeso ubicada también en la localidad de Chimbas, provincia de San Juan (la "Planta"); iii. una instalación para la fabricación de masilla en pasta.
--	--

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

9. Tal como surge de la Tabla precedente, si bien el Grupo Comprador tiene como actividad principal la producción y comercialización de materiales para la construcción, ninguna de las empresas manifiesta vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical con la unidad de negocios objeto, por lo tanto, la operación notificada puede caracterizarse como una concentración de conglomerado.

10. En tal sentido, se observa que las condiciones de competencia en los mercados donde operan las empresas involucradas se mantienen inalteradas, no despertando preocupación desde el punto de vista de la competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones

11. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en los *«Términos y Condiciones para la Transferencia de Activos bajo el Procedimiento de la Ley 11.687»*, celebrado entre SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A., ASWELL S.A. y el Sr. MARCELO LUIS PEREIRA.³

12. El «Artículo 12 | No Competencia» estipulado en el acuerdo mencionada establece que ASWELL S.A. se compromete —por un periodo de TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de cierre de la transacción— a no promover, formular, desarrollar, diseñar, manufacturar, ensamblar, vender, comercializar y/o distribuir (como dueño, accionista, prestamista, socio, consultor o de cualquier manera) en ninguna empresa que manufacture, venda o distribuya productos formulados, desarrollados, diseñados, manufacturados, ensamblados, vendidos, comercializados o distribuidos en competencia con la unidad de negocios transferida a SAINT GOBAIN.

13. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

14. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Arts. 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

15. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Art. 7, inc. (b), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

16. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI 145/2019, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL (\$2.640.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Art. 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴

IV. PROCEDIMIENTO

17. El día 20 de agosto de 2019, SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del Formulario F1 correspondiente.

18. El día 11 de septiembre de 2019 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Art. 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 13 de septiembre de 2019.

19. Finalmente, con fecha 16 de septiembre de 2019, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 14 de Ley N° 27.442 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

20. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

21. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos tangibles e intangibles conexos que componen el «Negocio de Fabricación y Comercialización de Placa de Yeso» por parte de COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. (a), de la Ley N° 27.442.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan y la Señora Vocal Dra. Maria Fernanda Vicens no suscriben el presente por encontrarse en uso de Licencia.

¹ Los accionistas de ASWELL S.A. son ANDREA MARÍA RODRÍGUEZ (90,999%), TOMÁS MARCELO PEREIRA (3,333%), MATEO LUIS PEREIRA (3,333%) y MANUELA MARÍA PEREIRA (3,333%).

² En rigor, el Sr. MARCELO LUIS PEREIRA era únicamente propietario y titular de dominio del inmueble donde se encuentra ubicada la cantera de mineral de yeso transferida.

³ Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Artículo 11 | Confidencialidad» de los «*Términos y Condiciones para la Transferencia de Activos bajo el Procedimiento de la Ley 11.687*», celebrado entre SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A., ASWELL S.A. y el Sr. MARCELO LUIS PEREIRA, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesorio a la transacción notificada.

⁴ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que "A los efectos de la presente ley

defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 25 de abril de 2019, el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, que en su Artículo 1 establece "... para el año 2019 el valor de la unidad móvil definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS VEINTISÉIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 26,40).".